

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1600/2530

นายวิมล กาญจนราช
การรถไฟแห่งประเทศไทย

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 10, มาตรา 12

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49

จำเลยตั้งกรรมการสอบสวนพนักงานรถไฟซึ่งปฏิบัติงานในเขตสถานีรถไฟซึ่งโจทก์ประจำอยู่ด้วยทั้งหมดโดยมิได้ ระบุตัวผู้ถูกกล่าวหา ต่อมาจำเลยสั่งให้โจทก์ออกจากงานฐานสูงอายุ (อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์) ตามระเบียบของจำเลยหลังจากนั้นคณะกรรมการรายงานผลการสอบสวนว่าโจทก์กระทำผิดโดยเรียกเก็บเงินค่ากรรมกรชนของขึ้นต่อสู้สินค้าเกินกว่าที่ทางราชการกำหนด ดังนี้ จำเลยมีอำนาจเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ให้โจทก์ออกจากงานฐานสูงอายุเป็นให้ออกจากงานไว้มาก่อนเพื่อรอฟังผลการพิจารณาถึงที่สุดได้และต่อมาเมื่อผู้ว่าการของจำเลยทราบผลการสอบสวนแล้วเห็นว่าการกระทำของโจทก์ดังกล่าวเป็นการประพฤติดิฉินัยอย่างร้ายแรงตามระเบียบของจำเลยก็ย่อมมีอำนาจที่จะออกคำสั่งไล่โจทก์ออกจากงานได้

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลย ครั้งสุดท้ายเป็นหัวหน้ากรรมกรประจำสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช ต่อมาจำเลยมีคำสั่งให้โจทก์ออกจากงานฐานสูงอายุ เพราะโจทก์อายุครบ ๖๐ ปี หลังจากนั้นจำเลยเปลี่ยนแปลงคำสั่งดังกล่าวเป็นให้

โจทก์ออกจากงานไว้นานเพื่อรอการพิจารณาถึงที่สุด อ้างว่าโจทก์มีส่วนรู้เห็นในกรณีเจ้าหน้าที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตต่อหน้าที่ ต่อมาจำเลยมีคำสั่งไล่โจทก์ออกจากงานฐานกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งไม่เป็นความจริง การที่โจทก์ออกจากงานเพราะครบเกษียณอายุมีสิทธิได้รับบำเหน็จพิเศษ และการที่จำเลยไล่โจทก์ออกดังกล่าวเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ไล่โจทก์ออก กับให้จำเลยจ่ายบำเหน็จและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไล่โจทก์ออกเพราะโจทก์ประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรง เพราะผลการสอบสวนของคณะกรรมการฟังได้ว่าโจทก์เรียกหรือรับเงินค่าขนเหมาหลังในเขตไว้เกินจากอัตราที่ทางการกำหนด กรณีที่จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์ออกจากงานฐานสูงอายุนั้นเป็นวิธีปฏิบัติของจำเลย ต่อมาปรากฏว่าขณะที่โจทก์ปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้ประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีโทษถึงไล่ออกจากงาน จำเลยจึงมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมเป็นให้โจทก์ออกจากงานเพื่อรอฟังผลการสอบสวนเมื่อผลการสอบสวนของคณะกรรมการมีความเห็นว่าโจทก์กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจำเลยจึงมีคำสั่งไล่โจทก์ออกจากงาน โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จและไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหาย ให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์เรียกเก็บเงินค่าขนสินค้าเกินอัตราที่กำหนดเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จำเลยย่อมมีอำนาจไล่โจทก์ออกจากงานได้ จำเลยไม่ต้องจ่ายเงินบำเหน็จพิเศษและค่าเสียหายแก่โจทก์ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ได้ความว่าเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๒๔ ขณะนั้นโจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยประจำอยู่สถานีรถไฟ นครศรีธรรมราช หนังสือพิมพ์เดลิเมล์เรอร์ ได้ลงข่าวเป็นทำนองว่าเจ้าหน้าที่สถานี

รถไฟนครศรีธรรมราชเรียกเก็บค่ากรรมกรขนของขึ้นตู้เกินกว่าอัตรา ครั้นวันที่ ๗
กรกฎาคม ๒๕๒๔ จำเลยได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวนพนักงานรถไฟซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในเขตสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชทั้งหมดโดยมิได้ระบุตัวบุคคลผู้ถูกกล่าว
หา ต่อมาจำเลยอาศัยระเบียบของจำเลยสั่งให้โจทก์ออกจากงานฐานสูงอายุโดยให้มี
ผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๖ หลังจากนั้นคณะกรรมการรายงานผลการ
สอบสวนว่าโจทก์ได้กระทำผิดโดยเรียกเก็บค่ากรรมกรขนของขึ้นตู้เกินกว่า
ทางราชการกำหนดจริงเป็นการประพฤติดวินัยอย่างร้ายแรง จำเลยจึงมีคำสั่งลงวัน
ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๒๖ เปลี่ยนแปลงคำสั่งให้โจทก์ออกจากงานฐานสูงอายุเป็นให้โจทก์
ออกจากงานไว้ก่อน เรื่องรอกการฟังผลการพิจารณาคดีถึงที่สุด เมื่อผู้ว่าการจำเลย
ทราบผลการสอบสวนแล้ว เห็นว่าโจทก์ได้ประพฤติดวินัยอย่างร้ายแรง จึงได้ออก
คำสั่งลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๒๗ ไล่โจทก์ออกจากงานฐานกระทำผิดวินัยอย่างร้าย
แรง ศาลฎีกาเห็นว่า การที่จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์ออกจากงานฐานสูงอายุหรือเกษียณ
อายุไว้ล่วงหน้า นั้น เป็นระเบียบของจำเลยที่ให้ปฏิบัติต่อพนักงานหรือลูกจ้างที่มีอายุ
ครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์เพื่อตรวจสอบอัตราค่าจ้างและตรวจสอบในเรื่องการเงิน ซึ่งเมื่อผล
การสอบสวนของคณะกรรมการที่จำเลยแต่งตั้งขึ้นเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดได้รายงาน
ต่อผู้ว่าการของจำเลยว่าโจทก์ได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จำเลยย่อมมีอำนาจที่
จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ให้โจทก์ออกจากงานฐานสูงอายุเป็นให้ออกจากงาน
ไว้ก่อนเพื่อฟังผลการพิจารณาถึงที่สุดได้ เพราะขณะที่จำเลยออกคำสั่งให้โจทก์ออก
จากงานฐานสูงอายุนั้น จำเลยยังไม่ทราบผลการสอบสวนของคณะกรรมการที่เกี่ยว
กับโจทก์ เนื่องจากการสอบสวนกรณีของโจทก์เป็นการสอบสวนที่ไม่ได้ระบุตัวบุคคล
ไว้โดยเฉพาะ ไม่อาจที่จะมีคำสั่งเกี่ยวกับโจทก์เป็นอย่างอื่นได้จึงต้องออกคำสั่งให้
โจทก์ออกจากงานฐานสูงอายุไปตามระเบียบก่อน ต่อมาเมื่อผู้ว่าการของจำเลยทราบ
ผลการสอบสวนของคณะกรรมการแล้วเห็นว่าโจทก์ได้ประพฤติดวินัยอย่างร้ายแรง
ตามระเบียบของจำเลยจริง ก็ย่อมมีอำนาจที่จะออกคำสั่งไล่โจทก์ออกจากงานตาม

ระเบียบการขนส่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ ตอนที่ ๘ ข้อ ๑๔ ก
(๘) ได้

พิพากษายืน

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-จุนท์ จันทรวงศ์-จำนง นิยมวิภาต)

ศาลแรงงานกลาง - นายมงคล คุปต์กาญจนากุล
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>